

1500157-34.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desobediência

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... igual tinha se envolvido num roubo.

O réu não compareceu em juízo, injustificadamente, motivo pelo qual sua revelia foi decretada (fls. 87/88).

De partida, é importante dizer que o fato de a testemunha ser policial militar não torna, por si só, seu testemunho digno de incredulidade ou desconfiança, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500157-34.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500157-34.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3089348/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 21121005 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 21121006 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 21121007 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 21121009 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Cesar Soares Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95, passo a decidir.

A denúncia imputa a CARLOS CÉSAR SOARES LOPES, qualificado nos autos, a prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, porque, no dia 26 de outubro de 2021, no período da tarde, na Avenida Arquiteto Luís Saia, à altura do número 411, bairro Jardim Santa Terezinha, em Lins, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06) e pela prova oral.

Ouvido em juízo, o policial militar Willian Silva Soares confirmou a ocorrência de desobediência, relatando que, no dia em questão, o réu transitava com uma

motocicleta XRE vermelha e tentou fugir da abordagem, tendo ido ao solo cerca de um quarteirão depois. Estavam fazendo patrulhamento de rotina, tiveram a informação de que uma motocicleta igual tinha se envolvido num roubo.

O réu não compareceu em juízo, injustificadamente, motivo pelo qual sua revelia foi decretada (fls. 87/88).

De partida, é importante dizer que o fato de a testemunha ser policial militar não torna, por si só, seu testemunho digno de incredulidade ou desconfiança, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de policiais merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A jurisprudência dominante admite que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes públicos.

A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou comprometida, pois descreveu satisfatoriamente as diligências empreendidas, apresentou declarações coerentes, claras, e narrou os fatos com precisão. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seu testemunho, não havendo qualquer indício que demonstre intenção de incriminar injustamente o acusado.

O crime de desobediência está assim previsto no art. 330 do Código Penal:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

O policial militar relatou que estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando tiveram a informação de que uma motocicleta igual à conduzida pelo réu tinha se envolvido num roubo. Deram ordem de parada, mas o réu não obedeceu e tentou fugir da abordagem, tendo ido ao solo cerca de um quarteirão depois.

Ou seja, os policiais estavam realizando atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, e não fiscalização de trânsito, o que atrai a aplicação da Tese estabelecida no Tema 1060, do STJ: "Caracterização do crime de desobediência quando a ordem de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública".

Consumando, portanto, o crime de desobediência (art. 330, CP), pois a ordem foi legal e dada por funcionário público (policial militar).

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

O réu possui condenações transitadas em julgado aptas a gerar maus antecedentes e reincidência (fls. 34/41).

Na primeira fase da dosimetria, em virtude dos maus antecedentes, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O réu é reincidente (art. 61, I, CP), conforme certidão de fls. 34/41. Por isso, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 19 (dezenove) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de causa de diminuição ou aumento da pena.

Embora o réu seja reincidente, considerando a natureza e a quantidade da pena, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

No mesmo sentido, observados os requisitos legais (art. 44, CP), embora o réu seja reincidente, a sua reincidência não é específica e a substituição da pena corporal por restritiva de direito é socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP). Por isso, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, primeira parte, CP) de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CARLOS CÉSAR SOARES LOPES, como incurso no artigo 330 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade, a ser cumpridas no regime aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA